

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7825/2538

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรวัดน์ธุรกิจ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 680, มาตรา 291, มาตรา 680

จำเลยที่3มิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ในฐานะที่เป็นลูกหนี้ชั้นต้นตามสัญญาจ้าง คงเป็นคู่สัญญากับโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้นแม้จะมีข้อกำหนดในหนังสือ สัญญาค้ำประกันว่าจำเลยที่3ยอมชำระเงินแทนให้โจทก์ทันทีโดยโจทก์ไม่จำเป็นต้อง เรียกร้องให้จำเลยที่1ชำระก่อนก็ไม่ทำให้จำเลยที่3ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเปลี่ยนฐานะ เป็นลูกหนี้ตามสัญญาจ้างและไม่ทำให้จำเลยที่1กลายเป็นลูกหนี้โจทก์ตามสัญญาค้ำ ประกันร่วมกับจำเลยที่3โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยที่1และที่2รับผิดชอบใน มูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกันร่วมกับจำเลยที่3

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาจ้างเหมากับจำเลยที่ 1รวม 2 ฉบับ โดยจำเลยที่ 1 นำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารจำเลยที่ 3 มามอบให้แก่โจทก์เป็นประกัน การปฏิบัติตามสัญญาเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา ค่าเสียหายและดอกเบี้ยซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงิน 1,282,450.80 บาท โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 3นำเงินตามสัญญาค้ำประกันจำนวน

379,330 บาท มาชำระให้โจทก์แล้ว แต่จำเลยที่ 3 เพิกเฉย จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในระหว่างผิดนัด คิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 424,852.80 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ในฐานะลูกหนี้ร่วมต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ด้วย รวมจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 1,707,303.60 บาท ซึ่งจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,707,303.60 บาท โดยจำเลย 3 รับผิดชอบไม่เกิน 424,852.80 บาท ให้จำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,569,942 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 3 ชำระดอกเบี้ยอัตราเดียวกันของต้นเงิน 379,330 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์มิได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่ 9 กับจำเลยที่ 1 ก่อนว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดพงศ์ไพบุลย์ก่อสร้างแทนจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายและค่าปรับ จำเลยที่ 3 รับผิดชอบตามวงเงินค้ำประกันที่ระบุในสัญญา และไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ย โจทก์หักเงินร้อยละ 10 ของมูลค่างานทั้งหมดจากจำเลยที่ 1 จำนวน 279,460 บาท เมื่อนำมาตัดชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันการก่อสร้างงานของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 3 ค้ำประกันในวงเงิน 379,330 บาท แล้วจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบเพียง 99,870 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,282,450.80 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,190,612 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบเป็น

เงิน 424,852.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 379,330 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติฟังได้ว่าโจทก์ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ต่างเป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 โจทก์ว่าจ้าง จำเลยที่ 1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่ 9 และที่ 10 โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเอกสารหมาย จ.5 เป็นเงิน 3,329,000 บาทและตามเอกสารหมาย จ.7 เป็นเงิน 4,257,600 บาท โดยจำเลยที่ 3 ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 3 ยอมรับผิดชอบชำระเงินแทนให้แก่โจทก์จำนวน 166,450 บาท และ 212,880 บาท ตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.8 แต่เมื่อครบกำหนด จำเลยที่ 1 ทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 และว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดพงศ์ไพบุลย์ก่อสร้างทำการก่อสร้างสถานีสูบน้ำทั้งสองแห่งจนแล้วเสร็จ โดยต้องเสียค่าจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่ 9 เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินที่ตกลงไว้กับจำเลยที่ 1 จำนวน 331,800 บาท ส่วนสถานีสูบน้ำที่ 10 ไม่ต้องเสียค่าจ้างเพิ่ม จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบใช้ค่าจ้างที่โจทก์ต้องเสียเพิ่มขึ้น กับค่าควมคุมงานเป็นรายวัน ค่าปรับรายวันนับแต่วันพ้นกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาแต่ละฉบับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาตลอดจนดอกเบี้ยในค่าเสียหายดังกล่าว นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,282,450.80 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำ

ประกันเอกสารหมาย จ.6 และ จ.8 ร่วมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 424,852.50 บาทคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ในเงินหลักประกันและดอกเบี้ย จำนวน 424,852.80 บาท หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเอกสารหมาย จ.5 และ จ.7 ข้อ 3 กำหนดให้จำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างนำหลักประกันมามอบให้แก่โจทก์ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารวมเป็นเงิน 339,330 บาทเงินดังกล่าวนี้โจทก์จะคืนให้จำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญา และโจทก์ได้รับมอบงานแล้ว แต่หากโจทก์บอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์รับเงินจำนวนนี้ได้ตามสัญญาข้อ 20 ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวนี้นี้เป็นความผิดตามสัญญาจ้างในฐานะที่ลูกหนี้ชั้นต้น ส่วนจำเลยที่ 3 มิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ในฐานะที่เป็นลูกหนี้ชั้นต้นตามสัญญาจ้างคงเป็นคู่สัญญากับโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้นซึ่งตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.6 และ จ.8 ระบุว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งโจทก์มีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ แม้จะมีข้อกำหนดในหนังสือสัญญาค้ำประกันว่า จำเลยที่ 3 ยอมชำระเงินแทนให้โจทก์ทันที โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระก่อน ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเปลี่ยนฐานะเป็นลูกหนี้ตามสัญญาจ้าง และไม่ทำให้จำเลยที่ 1 กลายเป็นลูกหนี้โจทก์ตามสัญญาค้ำประกันร่วมกับจำเลยที่ 3 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชอบในมูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกันร่วมกับจำเลยที่ 3

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ